

В раздел Документация

Распечатать

464
46
28



ГОССТРОЙ РОССИИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА УЧАСТИЕ
В ПОДРЯДНЫХ ТОРГАХ

МДС 80-5.2000

МОСКВА 1999

РАЗРАБОТАНЫ АО ЦНИИпроект (канд. экон. наук *Л.С. Граблев* - научный руководитель, кандидаты техн. наук *Р.Б. Шакиров, Б.И. Тихонов, Н.В. Мякошин, И.Ю. Хурумова, Ю.В. Пахомова*).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Методические рекомендации по проведению предварительной квалификации претендентов (далее - Рекомендации) разработаны в соответствии с «Положением о подрядных торгах в Российской Федерации», утвержденным совместным распоряжением Госкомимущества и Госстроя России от 13 апреля 1993 г. № 660-р/18-7, содержат порядок подготовки и проведения предварительной квалификации претендентов на участие в подрядных торгах на территории Российской Федерации.

1.1. Предварительная квалификация претендентов на участие в подрядных торгах - это процедура по определению технических, экономических, организационных и других потенциальных возможностей претендента к выполнению представляемого на торги подряда.

1.2. Предварительная квалификация проводится в случае принятия заказчиком решения о проведении торгов с предварительной квалификацией претендентов.

Предварительная квалификация обеспечивает определенные гарантии отбора возможных претендентов в условиях перехода к рыночной экономике. Как претендент рассматривается отдельная организация, фирма или консорциум, под чьим именем подана заявка.

1.3. К предварительной квалификации допускаются отдельные организации, фирмы, консорциумы (отечественные и международные) независимо от форм собственности, обладающие опытом проведения работ или услуг, являющихся предметом торгов.

1.4. Сообщение о проведении предварительной квалификации должно обязательно содержаться в объявлении о торгах. Объявление о торгах, публикуемое в печати, составляется в произвольной форме¹.

¹Объявления об открытых торгах, проводящихся на территории Российской Федерации, а также результаты их проведения, публикуются в официальных периодических изданиях: «Строительной газете», газете «Развитие» и специальных приложениях к ним

При проведении закрытых торгов сообщение о предварительной квалификации содержится в приглашении. Примерная форма приглашения к участию и предварительной квалификации приведена в прил. [1](#).

1.5. Предварительная квалификация состоит из следующих процедур:

разработка тендерным комитетом опросника¹;

¹Опросник - документ, содержащий сведения об основных критериях предварительной квалификации, предъявляемых к претенденту, в том числе:

опыт проведения сопоставимых работ;
финансовое положение;
техническое оснащение;
производственная база;
состав и квалификации персонала;
и др.

рассылка опросника по запросам претендентов;

сбор оформленных опросников², отзывов и другой информации и оценка по формальным критериям;

²Опросник высылается с сопроводительным письмом, которое подписывается руководителем организации и считается официальной заявкой на участие данного претендента в предварительной квалификации.

анализ технической, организационной, финансовой способности претендента и составление экспертного заключения;

решение о результате предварительной квалификации.

1.6. Объем включенных в опросник показателей предварительной квалификации, его состав, содержание и формы представления информации разрабатываются тендерным комитетом в зависимости от предмета торгов. Приведенные в документе приложения не приведены в полном объеме и даны в виде иллюстраций.

1.7. В зависимости от специфики и предмета торгов тендерный комитет вправе изменять, сокращать или дополнять перечень критериев предварительной квалификации, предусмотренных вопроснике, при условии, если они не противоречат Положению о подрядных торгах в Российской Федерации.

1.8. Для подготовки документации по предварительной квалификации и оценки представленных документов тендерный комитет может привлекать инженерно-консультационные организации, экспертов, в том числе физических лиц.

1.9. При закрытых торгах в состав документации, необходимой для проведения предварительной квалификации, входят приглашение к участию и предварительной квалификации и опросник претендента, направляемые ему тендерным комитетом.

1.10. При проведении открытых торгов претенденты направляют в тендерный комитет заявку на опросник по форме, приведенной в прил. 2.

2. СОСТАВ ОПРОСНИКА

2.1. Полное наименование организации (претендента) и его реквизиты: адрес, телефон, телефакс, телекс.

2.2. Профилирующее направление деятельности.

2.3. Заверенные копии регистрационных и уставных документов.

2.4. Прежнее название организации, если оно менялось и когда.

2.5. Лицензии на деятельность, являющуюся предметом торгов.

2.6. Структура организации (фирмы), наличие филиалов, дочерних предприятий.

Рекомендуемая форма представления информации приведена в прил. 3.

2.7. В случае консорциумов прил. 3 заполняется генподрядчиком (лидером). В разделе «Годовой объем» указываются суммарные показатели всех партнерских фирм, включая лидера, но без субподрядчиков.

Если в качестве претендента выступает консорциум, надлежит указать партнеров или перечислить партнерские фирмы, вместе с которыми он будет образовывать либо уже образовал консорциум, а также ответить на поставленные вопросы.

2.8. Претендент должен указать субподрядчиков, с которыми он сотрудничает или собирается сотрудничать, в прил. 4.

2.9. Опыт и стаж работы претендента, вид деятельности в области, определяемой предметом торгов. Ему следует указать введенные объекты, сопоставимые по виду и объему (прил. 5 и 6), а также представить, (если они имеются): буклеты, статьи, отзывы заказчиков, книги и другие документы, подтверждающие опыт претендента и его способность реализовать проект, предложенный на торгах с высокими организационно-техническими параметрами в сжатые сроки.

В случае консорциума эти же сведения представляет каждая партнерская фирма. Для каждой партнерской фирмы (если они имеются) приводится перечень субподрядчиков.

2.10. Перечень оборудования для выполнения общестроительных и вспомогательных работ на площадке (краны: башенные, автомобильные, гусеничные; подъемники, строительные лифты, компрессоры, генераторы, сварочные аппараты и др.):

оборудование для производства земляных работ (бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, погрузчики и др.);

транспортные средства (автосамосвалы, грузовики, трейлеры и др.);

оборудование для производства дорожных работ и прокладки инженерных сетей (асфальтоукладчики, катки, уплотнители, оборудование для укладки трубопроводов);

оборудование для производства бетонных работ (передвижные заводы, бетономесители, насосы, строительная опалубка);

оборудование для работы в зимних условиях.

Форма заполнения приведена в прил. 7.

2.11. Претендент представляет данные по составу и квалификации технического и производственного персонала за последние три года. По основным категориям персонала надлежит указывать среднестатистические показатели за год.

Форма заполнения приведена в прил. 8.

2.12. Претендент представляет данные о финансовом положении, в том числе: балансы, расчеты прибылей за последние три года. В случае необходимости претендент должен представить дополнительно подробные данные по балансам за этот промежуток времени с целью уточнения показателей (прил. 9). В этом же приложении необходимо указать, велось ли против претендента конкурсное или судебное производство.

2.13. Претендент должен предоставить информацию о судебных или арбитражных процессах, на которых он (или партнер консорциума) выступает как обвиняемая сторона, а предметом иска являются нарушение обязательств относительно качества, сроков либо финансовые затруднения.

2.14. По всем вышеупомянутым данным соискатель должен представить требуемые документы и без пропусков заполненные и подписанные приложения. Незаполненные или заполненные ненадлежащим образом приложения не рассматриваются.

2.15. В опросник могут включаться и другие сведения, интересующие заказчика, организатора торгов, тендерный комитет.

2.16. Тендерный комитет не вправе требовать от претендента обязательного предоставления информации, которая может составлять его коммерческую тайну, указанная информация может лишь подаваться по желанию претендента.

2.17. Условия прохождения предварительной квалификации должны быть одинаковыми для всех без исключения претендентов.

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

3.1. Рабочим органом, осуществляющим процедуру предварительной квалификации, является тендерный комитет.

Иногда целесообразно при тендерном комитете создавать небольшой оперативно работающий коллектив в виде предварительной квалификационной комиссии, которая утверждается тендерным комитетом из числа его членов в количестве не менее 3 чел. Председатель комиссии назначается отдельным решением тендерного комитета и утверждается заказчиком.

3.2. Предварительная квалификационная комиссия:

проводит экспертную оценку представленных документов претендентов в соответствии с основными критериями, перечень которых указан в разд. 2 настоящих Рекомендаций;

принимает решение о допуске претендентов к торгам или об отказе в получении такого права;

в недельный срок после принятия решения по предварительной квалификации направляет уведомление о допуске к торгам или извещение об отклонении заявлений. Относительно причин отклонения какого-либо из претендентов комиссия вправе объяснений не давать;

в уведомлении о допуске к торгам предварительная квалификационная комиссия сообщает дополнительно место, условия и сроки приобретения тендерной документации, а также приблизительные сроки и место проведения торгов.

3.3. Регламент работ предварительной квалификационной комиссии определяется тендерным комитетом. Решение комиссии принимается большинством постоянных ее членов с учетом рекомендаций экспертов. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. Каждый член Комиссии имеет право на один голос.

3.4. Решение комиссии о предоставлении права участвовать в торгах не может рассматриваться как гарантия победы на торгах.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

4.1. Предварительная квалификационная комиссия рассматривает заявки претендентов, исходя из основных критериев, упомянутых в гл. 2 Рекомендаций.

В случае внесения изменений в основные критерии комиссия должна известить об этом всех претендентов до истечения срока подачи документов.

4.2. При предоставлении права участия в торгах комиссия составляет итоговый сводный протокол по всем участникам торгов. В протоколе содержатся:

наименование объекта и предмета торгов;

основные сведения о претенденте;

мотивировка принятия положительного решения;

результаты голосования комиссии.

Протокол подписывает председатель предварительной квалификационной комиссии.

4.3. Претенденту может быть отказано в участии в конкурсе, если он:

имеет недостаточные квалификацию и опыт работы;

признан несостоятельным в финансовом или правовом отношении;

не представил в заданные сроки весь перечень документов.

К участию в торгах не допускаются претенденты, организации которых находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

4.4. Общий срок подготовки и проведения предварительной квалификации.

Приложение 1

Примерная форма приглашения к участию в предварительной квалификации

1. Заказчик (инвестор) _____

(наименование)

приглашает заинтересованные организации (претендентом) принять участие в предварительной квалификации по реализации _____

(наименование объекта (предмета торгов) и его адрес)

2. Вид торгов _____

(с предварительной квалификацией,

первичные, вторичные, международные и т.п.)

3. Краткая характеристика места строительства _____

4. Ориентировочный объем и сроки выполнения работ _____

5. Условия выполнения контракта _____

6. Документация на предварительную квалификацию в количестве _____ экз. должна не позднее _____ года

(указать дату)

поступить в _____

(указать наименование учреждения,

адрес,

телефон, телефакс)

7. В соответствии с результатами предварительного квалификационного отбора заказчик определяет список претендентов, имеющих право приобретения тендерной документации. При отклонении какого-либо из претендентов заказчик указывает (не указывает) причины _____
(нужное подчеркнуть)

8. Претенденты, допущенные к разработке предложений (оферт), получают уведомление до _____ года
(дата)

9. За необходимой информацией просьба обращаться в _____
(наименование)

организации - организатора торгов, ее адрес телефон, телефакс)

10. Отобранные претенденты могут приобрести тендерную документацию по адресу _____

Приложение: формы для заполнения в _____ экз. на _____ л.

Заказчик _____
(подпись, должность)

М.П.

Приложение 2

Примерная форма соглашения на участие в торгах

Председателю _____

(фамилия, имя, отчество)

Штамп организации-

претендента

(наименование тендерного комитета

и его адрес)

1. Ознакомившись с условиями проведения подрядных торгов опубликованными _____

(наименование издания и дата публикации)

мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание контракта, согласны участвовать в предварительной квалификации _____ на торгах _____

(наименование объекта и предмета торгов)

2. Просим Вас выслать в наш адрес опросник для заполнения.
В случае успешного прохождения предварительной квалификации мы готовы приобрести тендерную документацию и участвовать в торгах до их завершения.

Руководитель _____
(подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 3

Наименование организации, фирмы, консорциума

Реквизиты	Головная фирма		Филиалы и дочерние предприятия
Адрес			
Телефон			
Телекс			
Телефакс			
Ответственное лицо			
Форма общества			
Уставной капитал			
Годовой оборот при выполнении строительно-монтажных работ, млн. руб. (для инофирм в валюте)	1991 г.	1992 г.	1993 г.
Обменный курс к рублю на конец года			

Руководитель _____

M.П.

1

Приложение 4

Реквизиты	Головная фирма		Филиалы и дочерние предприятия
Адрес			
Телефон			
Телекс			
Телефакс			
Ответственное лицо			
Форма общества			
Уставной капитал			
Годовой оборот при выполнении строительно-монтажных работ, млн. руб. (для инофирм в валюте)	1991 г.	1992 г.	1993 г.
Обменный курс к рублю на конец года			

Руководитель _____

($\partial a m a$)

М.П.

Приложение 5

Наименование претендента	
Наименование объекта (краткое описание)	
Расположение объекта (страна, место)	
Заказчик (точный адрес, телефон, телекс, телефакс, ответственное лицо)	
Начало строительства (месяц/год)	
Окончание строительства (месяц/год)	
Стоимость объекта	
Объем выполненных работ, в том числе собственными силами	

Руководитель

($\partial a m a$)

М.П.

Приложение 6

[illegible]

Наименование построенного субъекта	Общий объем строительства объекта, млн. руб.	И том числе собственные силы	Период строительства, год/ месяц		Заказчик	Место	Примечание
			начало	окончание			

Пр и м е ч а н и е . При консорциуме прил. 6 заполняется каждым из партнеров.

Руководитель _____

(подпись)

(дата)

М.П.

Приложение 7

Строительная техника (оборудование), транспорт

Наименование претендента _____

Наименование строительной техники	Изготовитель, марка	Количество, шт.	Год выпуска	Мощность	В распоряжении	
					количество, шт.	начало, дата

Руководитель _____

(подпись)

(дата)

М.П.

Пр и м е ч а н и е . При консорциуме указать суммарное количество всех партнеров.

Приложение 8

Собственный производственный и технический персонал

Наименование претендента _____

Вид персонала	Среднее количество в 199__ г.				Всего	
	Всего	В том числе работа в фирме, не менее 5 лет	Опыт работы за рубежом	Знание иностранных языков	199__ г.	199__ г.
Руководящий персонал в менеджменте						
Начальники строек						
Инженеры-проектировщики						
Техники-проектировщики						
Инженеры авторского надзора						
Начальники участков						
Главные механики						
Прорабы						
Механики						
Рабочие строительных специальностей						
Специалисты по материально-техническому снабжению						

Руководитель _____

(подпись)

(дата)

М.П.

Пр и м е ч а н и е . При консорциуме приводятся суммарные показатели для всех партнеров.

Приложение 9

Финансовое положение

Наименование претендента _____

Правовая форма _____

Баланс

Активы	199__ г.	199__ г.	199__ г.	Пассивы	199__ г.	199__ г.	199__ г.
Основные средства, в том числе:				Собственный капитал, в том числе:			
нематериальные ценности				заявленный капитал			
земельные участки, постройки				накопления			

техническое оборудование (станки)				балансовая прибыль			
производственное оборудование				Заемный капитал, в том числе:			
капиталовложения				отчисления			
Оборотный капитал, в том числе:				пенсионный			
неоплаченное строительство				дебиторская задолженность			
Полученная часть оплаты				из поставок и услуг			
кредитная задолженность, прочие имущественные ценности				сроком менее: 1 года			
из поставок и услуг				5 лет			
ликвидные средства							
С у м м а б а л а н с а				С у м м а б а л а н с а			

Расчет прибыли и убытков

Затраты	199__ г.	199__ г.	199__ г.	Прибыль	199__ г.	199__ г.	199__ г.
Материальные затраты, в том числе:				Доходы с оборота:			
затраты на персонал				увеличение и уменьшение запасов:			
заработная плата				другие активированные работы			
амортизация				прочие производственные доходы			
расходы по кооперации				доходы от кооперации			
проценты и подобные расходы				из объединенных предприятий			
налоги				проценты и подобные доходы			
прочие производственные расходы				прочие производственные доходы			
непредвиденные расходы				непредвиденные доходы			
амортизация оборудования							
С у м м а з а т р а т				С у м м а п р и б ы л и			
Б а л а н с о в а я п р и б ы л ь				Б а л а н с у б ы т к о в			

Нерегулярные дебиторские задолженности

(поручительства, гарантии) _____

Велось ли за последние 5 лет судопроизводство в отношении банкротства или неплатежеспособности _____

Примечание к позициям, требующим пояснения _____

Руководитель _____

(подпись)

(дата)

М.П.

СОДЕРЖАНИЕ

[1. Общие положения](#)

[2. Состав опросника](#)

[3. Предварительная квалификационная комиссия](#)

4. Порядок проведения предварительной квалификации

Приложение 1 Примерная форма приглашения к участию в предварительной квалификации

Приложение 2 Примерная форма соглашения на участие в торгах

Приложение 3 Наименование организации, фирмы, консорциума

Приложение 4 Наименование организации, фирмы, консорциума

Приложение 5 Опыт работы претендента по самому крупному построенному объекту сопоставимого вида и объем работы в России или за рубежом

Приложение 6 Перечень наиболее крупных строительных объектов сопоставимого вида и объем строительства в России и за рубежом за последние 5 лет

Приложение 7 Строительная техника (оборудование), транспорт

Приложение 8 Собственный производственный и технический персонал

Приложение 9 Финансовое положение